EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO TRABALHO DE ARUJÁ/SP

Processo n.º 1001579-17.2016.5.02.0521
RECLAMANTE: PALOMA DE LIMA GONCALVES
RECLAMADO: MINIMERCADO NOVO CARDOSO LTDA

Expedição de certidão de objeto e pé

PALOMA DE LIMA GONCALVES, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **requerer a expedição de Certidão de Objeto e Pé**, com fundamento no artigo 94, §4º, da Lei 11.101/2005, pelos motivos a seguir expostos:

1. Dos Fatos e Fundamentos

A requerente pretende instruir pedido de falência da empresa reclamada, Minimercado Novo Cardoso Ltda., em razão da inadimplência do crédito trabalhista reconhecido judicialmente no presente processo de execução.

Nos termos do artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/05, o pedido de falência pode ser fundamentado na impontualidade injustificada do devedor quanto a obrigação líquida superior a 40 salários-mínimos, consubstanciada em título judicial não pago.

O parágrafo 4º do artigo 94 da Lei 11.101/05 estabelece que a certidão de objeto e pé, fornecida pelo juízo da execução, é documento hábil para comprovar tal inadimplência:

> "A certidão de objeto e pé, fornecida pelo juízo da execução, servirá como prova da inadimplência do devedor na hipótese do inciso II do caput deste artigo."

Dessa forma, faz-se necessária a expedição da referida certidão para viabilizar o ajuizamento da ação falimentar perante o juízo competente.

Endereço: Praça da Bandeira, 107 .: Centro .: Santa Isabel/SP .: CEP 07500-000
Fone: (11) 99751-1221 .: e-mail: dr.roberto.abrahao@gmail.com

2. Do Pedido

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A expedição de Certidão de Objeto e Pé do presente processo, contendo informações detalhadas sobre o reconhecimento do crédito exequendo, a tentativa de execução e a ausência de pagamento do débito pela empresa executada;

b) Caso necessário, a prioridade no atendimento ao pedido, tendo em vista a urgência da instrução do processo falimentar.

Termos em que, pede deferimento.

Arujá, 7 de março de 2025.

ROBERTO ABRAHÃO
OAB/SP 127.314

Endereço: Praça da Bandeira, 107 .: Centro .: Santa Isabel/SP .: CEP 07500-000
Fone: (11) 99751-1221 .: e-mail: dr.roberto.abrahao@gmail.com